

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2019-116	처분요구일자	2019.12.23
처 분 종 류	주 의, 권 고		
관 계 부 서	○○공사(◇◇처, ◆◆처)		
제 목	이사회 안건에 대한 검토 및 의결권자 설명 부적정 이행		

지 적 내 용

공사 ◆◆처(◇◇팀)는 공사 『직제규정시행세칙』 별표3 ‘부서별 업무분장’에 의거하여 □□(주) 경영·사업 관리 업무를 담당하고 있다.

공사 『출자회사 관리규정』 제4조(책임경영체계)에 의하면 공사는 각 출자회사의 책임성을 확보하고 경영실패를 예방하기 위하여 필요한 범위 안에서 적절한 조치를 취할 수 있는 것으로 규정되어 있다. 또한 동 규정 제5조(관리업무) 제2항에 의거 관리부서는 이사회 안건에 관한 사항을 관리할 의무가 있으며, 동 규정 제7조(출자회사의 주주총회 및 이사회) 제3항에 따라 안건 내용을 통보받은 주주권관리부서 및 관리부서는 안건을 미리 검토·협의하여 주주권 행사 또는 이사회 심의에 필요한 의견을 의결권자가 자세히 알도록 하여야 하는 것으로 규정되어 있다.

따라서 공사 ◆◆처(◇◇팀)는 □□(주)가 이사회 안건을 제출하면 동 규정에 따라 안건에 대해 미리 검토한 후 이사회 심의에 필요한 의견을 의결권자가 자세히 알 수 있도록 설명하여 출자회사의 책임성을 확보하고 경영실패가 예방될 수 있도록 하는 것이 타당하다.

그러나 이번 종합감사를 통해 자회사 제출 안건에 대한 검토의 적정성 여부를 확인한 결과 □□(주)가 제출한 이사회 안건에 대하여 관리부서(◇◇팀)가 검토 후 이를 의결권자에게 설명하지 않는 등 『출자회사관리규정』 제7조를 미준수하였다.

관계기관(부서) 의견

공사 ◆◆처(◆◆팀)는 이사회 상정 안건은 □□(주)와 사전 협의 후 문서로 접수토록 하였으며, 이사회 참석 비상임이사가 이사회 안건내용을 사전에 충분히 인지할 수 있도록 □□(주)의 관련 부서장이 주로 사전 설명하였으며 필요시 ◆◆팀에서 참석하였다고 주장하고 있다.

또한 사전 충분한 설명을 통해 이사회에 참석하는 비상임이사가 이사회 의결에 어려움이 있거나, 문제가 발생한 사항이 없는 것으로 의견을 제시하고 있다.

그러나 출자회사 이사회 안건에 대한 공사 관리부서의 안건 관리 의무 및 이사회 심의에 필요한 의견에 대한 의결권자 설명의무는 출자회사 경영의 책임성을 확보하고 경영실패를 예방하기 위한 목적임에도 이를 출자회사가 안건을 사전 설명하도록 하고 필요시에만 배석하였다고 하는 것은 타당한 사유가 되지 않는다.

조치할 사항

① 사장(◎◎처장)은 출자회사 이사회 안건에 대한 관리 업무를 부적정하게 수행하는 등 『출자회사 관리규정』을 위반한 관련자를 『주 의』 조치하시기 바랍니다. (주 의)

② 사장(◆◆처장)은 『출자회사관리규정』에 따라 자회사가 제출하는 이사회 안건에 대해 검토 후 이사회 심의에 필요한 의견을 의결권자에게 자세히 알리기 바랍니다. (권 고)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략